

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2345/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
สืบตำรวจเอก นิกร ผสม ทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 149

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจำเลยพบ อ. ขับรถยนต์บรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด จำเลยได้จับกุม อ. ย่อมถือได้ว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจตามตำแหน่งหน้าที่แล้ว เมื่อจำเลยรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว จำเลยกลับละเว้นไม่กระทำการในตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อหาแก่ อ. การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 เมื่อผิดบทเฉพาะแล้วไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 จำคุก 5 ปี คำขออนุญาตนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 แต่โจทก์ไม่ได้ขอให้ลงโทษ ศาลอุทธรณ์ยอมลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปได้ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 2 ปี ข้อยานอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยเป็นเจ้าของพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จำเลยพบนายอมรชัยรถยนต์บรรทุกทรายมาตามทางหลวงสาย 331 ในสภาพที่น่าจะบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด จึงได้บังคับให้หยุดรถและนำรถไปชั่งตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก เมื่อทำการชั่งแล้วจำเลยบอกว่าน้ำหนักเกิน ให้นายอมรชัยนำรถไปจอดที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองگی้ว แล้วยึดเอากุญแจรถไป ต่อจากนั้นจำเลยบอกผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวว่า บรรทุกน้ำหนักเกินผู้ขับรถจะต้องถูกจำคุก 2 เดือน และปรับ 20,000 บาท ดังนั้นยอมถ้อยได้ว่า จำเลยปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจตามตำแหน่งหน้าที่แล้ว แม้จะมีระเบียบกรมตำรวจเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย จ.23 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ พ.ศ. 2520 ตามเอกสารหมาย จ.24 จำกัดอำนาจการสอบสวนไว้ก็ตามเป็นเรื่องภายในของกรมตำรวจไม่ตัดอำนาจของจำเลยในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อจำเลยได้รับเงินจำนวน 3,100 บาท จากผู้เสียหายแล้ว จำเลยกลับละเว้นไม่กระทำการในตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อหานายอมรว่า ใช้นานพาหนะบนทางหลวงที่น้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนดคงแจ้ง

ข้อหานายอมรว่าใช้รถยนต์บรรทุกทรายรั่วไหล เปราะเปื้อนลงบนถนนหลวง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่นแทน โดยมีขอบด้วยหน้าที่และโดยทุจริต การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่าไม่ได้กระทำผิดฟังไม่ขึ้น และไม่จำต้องวินิจฉัยว่าศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีก"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 ให้จำคุกจำเลย 5 ปี จำเลยรับราชการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมานานหลายปีจนได้ชั้นยศเป็นสิบตำรวจเอก มีผลงานการจับกุมดีเด่นนับได้ว่าเป็นผู้มีคุณความดีมาแต่ก่อน จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ศาลฎีกาเห็นควรลดโทษให้จำเลยลงหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 3 ปี 4 เดือน ที่จำเลยขอให้ศาลฎีกาการอการลงโทษแก้จำเลยนั้น เนื่องจากศาลลงโทษจำเลยเกินสองปี จึงไม่อาจรอการลงโทษแก้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ได้

(สุนพ กิริติยุติ-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ